

나주시 참전유공자 지원 조례

(제정) 2008.01.14 조례 제 699호
(일부개정) 2009.04.20 조례 제 785호
(일부개정) 2010.01.20 조례 제 814호 <나주시 작은도서관 설치 및 운영에 관한 조례>
(전문개정) 2013.01.21 조례 제 996호
(일부개정) 2016.11.01 조례 제1252호
(일부개정) 2017.07.20 조례 제1322호
(일부개정) 2018.03.09 조례 제1408호

제1조(목적) 이 조례는 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」(이하 "법" 이라 한다)제4조 및 같은법 시행령 제4조에 따라 참전 유공자가 국가에 헌신 공헌한데 대하여 예우와 지원을 함으로써 참전 유공자의 명예를 기리고 시민의 애국정신 함양에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 "참전유공자" 라 함은 법 제2조제2호 및 제5조에 따라 참전유공자로 등록된 사람을 말한다.

제3조(지원대상자) 지원대상자는 지급일 현재 나주시에 주소를 둔 만 65세 이상의 참전유공자로 한다. 다만, 국가보훈처장이 법 제2조제2호의 규정에 의하여 지원 부적격자로 통보된 사람은 제외한다. <개정 2016.11.1.>

제4조(지원사업) 나주시장(이하 "시장"이라 한다)은 참전유공자에게 예산의 범위내에서 다음 각 호의 지원사업을 실시한다. <개정 2014.4.1., 2016.11.1., 2018.3.9.>

1. 참전유공자에게 참전유공자 명예수당(이하 "참전명예수당" 이라 한다) 월 100천원 지급
2. 참전유공자가 사망한 경우에는 사망위로금 200천원 지급
3. 그 밖에 참전유공자의 호국정신을 계승하기 위한 사업 또는 복리증진을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업

제5조(지급방법 및 시기) ① 참전명예수당을 지급받고자 하는 사람은 별지 제1호서식의 참전명예수당 지급 신청서를 시장에게 제출 하여야 한다. <개정 2017.7.20.>

② 참전명예수당의 지급은 매월 25일(토요일 또는 공휴일에 해당하는 경우에는 그 전날)에 참전명예수당을 지급받을 권리가 있는 사람이 지정하는 예금계좌에 입금하며 소급하여 지급할 수 없다.

③ 참전명예수당은 제3조에 따른 참전명예수당 지원대상이 된 후 신청한 날이 속하는 달부터 지급중지 사유가 발생한 날이 속하는 달까지 지급한다.

④ 사망위로금을 지급받고자 하는 사람은 사망일로부터 1년 이내에 유가족 또는 관계인이 별지 제2호 서식의 참전유공자 사망위로금 지급신청서를 시장에게 제출하여야 한다. 이 경우 사망위로금을 지급받을 대상 및 순위에 관하여는 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제13조제1항 및 제2항을 준용하되, 같은법에 따른 유족이 없을 때에는 사망 당시 생활을 같이 하고 있던 친족 중 재산 상속인이 될 수 있는 사람의 신청에 따라 해당 재산상속인에게 이를 지급할 수 있고, 재산상속인이 될 사람도 없는 때에는 장제를 행하는 사람에게 이를 지급할 수 있다. <개정 2017.7.20.>

제6조(지급대상자의 결정) ① 시장은 매년 1월중에 참전명예수당 지급대상자를 결정하고 적격여부를 개인 또는 관련 기관단체에 통보하여야 한다. 다만, 최초로 지급신청서를 접수한 때에는 20일 이내에 적격여부를 결정하여 통보하여야 한다.

② 시장은 제1항에 따라 참전명예수당 지급 대상자를 결정할 때에는 제3조에 따른 지급 부적격자가 있는지의 여부를 지방보훈청장 및 관련 기관단체장에게 확인 의뢰하여야 한다.

제7조(지급의 중지) 시장은 지급대상자의 사망 또는 관외전출 등의 사유가 발생한 경우에는 참전명예수당 지급을 중지하여야 한다.

제8조(환수조치) 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 참전명예수당의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

1. 지급대상자가 아닌 자에게 부당 지급된 것으로 확인된 경우
2. 거주할 목적이 아닌 수당을 지급받기 위하여 주민등록 전입신고를 하였다고 판단되는 경우
3. 사망 후에 지급 된 경우

제9조(시행규칙) 이 조례의 시행에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부칙 <조례 제699호, 2008.1.14.>

이 조례는 2008년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <조례 제785호, 2009.4. 20.>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <조례 제814호, 2010.1.20.> 「나주시 작은도서관 설치 및 운영에 관한 조례」

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 조례의 개정) ① ~ (16) (생략)

(17) 나주시 참전유공자 지원 조례 중 다음과 같이 개정한다.

별지 제1호서식과 제2호서식 중 “나주시 참전유공자 지원 조례”를 각각 “나주시 참전유공자 지원 조례”로 한다.

<이하 생략>

부칙 <조례 제996호, 2013.1.21.>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <조례 제1063호, 2014.4.1.>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <조례 제1252호, 2016.11.1.>

이 조례는 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <조례 제1322호, 2017.7.20.>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <조례 제1408호, 2018.3.9.>

이 조례는 2018년 4월 1일부터 시행한다.